



P U T U S A N

Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI IKWANTO**;
Tempat Lahir : Mancung;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/20 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Taqwa, RT 002 RW 012,
Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 1 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI IKWANTO alias RUDI bin NURLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI IKWANTO alias RUDI bin NURLEN selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Emizar;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet Oppo Pad Neo warna *grey*;
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Saidatul Akmal;Dipergunakan dalam perkara atas nama Saidatul Akmal binti Dahri;
4. Membebaskan kepada Terdakwa RUDI IKWANTO alias RUDI bin NURLEN (almarhum) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026



1. Menyatakan Terdakwa RUDI IKWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Emizar;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet Oppo Pad Neo warna *grey*;
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Saidatul Akmal;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara Saksi Saidatul Akmal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 505/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa RUDI IKWANTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI IKWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Emizar;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet Oppo Pad Neo warna *grey*;
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Saidatul Akmal;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara Saksi Saidatul Akmal;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 192/Akta Pid.Sus/2025/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 September 2025 melalui e-Berpadu dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis



pada tanggal 21 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diganti dengan ketentuan Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Adapun ketentuan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026



seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum di persidangan pada pokoknya yaitu Saksi Emizar berangkat bekerja ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga atau penjaga orang tua, dan berangkat bersama Saksi Saidatul Akmal (istri siri Terdakwa) dari Pelabuhan Dumai menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi Saidatul Akmal juga bekerja di Malaysia sebagai koki di restoran Jepang dan Saksi Saidatul Akmal mengenal atasannya yang disebut "Mami", yang juga mempekerjakan Saksi Emizar;
- Bahwa atasan Saksi Saidatul Akmal mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Saidatul Akmal untuk mengurus paspor, tiket, dan keperluan lain Saksi Emizar, dengan catatan akan dipotong ketika Saksi Emizar menerima gaji, dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Emizar;
- Bahwa Saksi Saidatul Akmal yang membantu Saksi Emizar mengurus paspor di Imigrasi Dumai, dan setelah paspor Saksi Emizar selesai, lalu Saksi Saidatul Akmal dan Saksi Emizar membeli tiket ke Malaysia, dan yang mengantarkan Saksi Saidatul Akmal dan Saksi Emizar ke Pelabuhan Dumai untuk berangkat ke Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saidatul Akmal dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh atasannya karena membantu mencari orang untuk bekerja menjaga orang tuanya, namun karena hal tersebut diketahui oleh Saksi Desmita, maka Saksi Desmita meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, lalu Saksi Saidatul Akmal memberikan seluruh uang tersebut;
- Bahwa penempatan Saksi Emizar untuk bekerja di Malaysia tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena Saksi Emizar bekerja tanpa memiliki keahlian tertentu



serta tanpa dilengkapi dokumen-dokumen pendukung sebagai pekerja migran yang sah dan tanpa melalui lembaga penempatan yang resmi;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Terdakwa telah turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga sudah tepat apabila perbuatan materiil Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa namun demikian *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan belum proporsional dengan kesalahan pidana, serta memperhatikan putusan dalam perkara yang sejenis untuk menghindari disparitas pembedaan. Selain itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana mengubah bentuk pembedaan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bentuknya kumulatif/alternatif sehingga terdapat pilihan bagi hakim dalam penerapannya. Berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026



Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa menerapkan pidana denda, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 505/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 September 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 505/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 September 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 April 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/2026